Aportaciones MALP

ante el Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad.

Díganos lo que piensa –
Consultas públicas y comentarios Iniciativas publicadas
Bienestar y trazabilidad de perros y gatos (nuevas normas)

Plazo para enviar comentarios: 08 Diciembre 2023 - 14 Marzo 2024 (medianoche, hora de Bruselas)

Mis Amigas Las Palomas
ONG ámbito nacional
G86761889
Apartado postal 03132, Madrid
asociacionmalp@gmail.com
613077050

CONTENIDO

ALEGACIONES SOBRE EL ARTICULADO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO AL BIENESTAR DE LOS PERROS Y GATOS Y SU TRAZABILIDAD

[1] Objeto 4

[2] Definiciones: establecimiento, sacrificio, eutanasia 4

[3] Exenciones 5

[4] Principios generales del bienestar 6

[5] Requisitos generales: braquicéfalos. 7

[6] Salud..... 8

[7] Autorización establecimientos cría 8

[8] Registro 9

[9] Anexo I. Requisitos establecimientos 9

[10] Anexo I. Espacios disponibles: esparcimiento 10

ALEGACIONES SOBRE EL ARTICULADO DE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO AL BIENESTAR DE LOS PERROS Y GATOS Y SU TRAZABILIDAD

Se referencian exclusivamente los artículos que son objeto de modificación o en su caso, los adicionados.

Como comentario general esta asociación ve fundamental la aprobación de este Reglamento.

Pero el aumento de la regulación de protección animal para perros y gatos no es sólo una demanda de las protectoras de animales y santuarios. La sociedad europea ha dejado claro a través de las ECI cuyo motivo es la protección animal en general en el 60% de la mismas, que los europeos consideran esta materia primordial, y en particular, así como muestra el último eurobarómetro data19.10.2023, que refleja que los europeos apoyan una mejor protección del bienestar de los animales de compañía en su país.

Escándalos sobre la cría de perros y gatos han sido tónica habitual durante la última década y es hora de que la Unión Europea y su acerbo comunitario pongan esta normativa sobre la mesa.

SOLICITO que, teniendo por presentado este escrito, lo admita como propuesta de mejora o modificación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad, y tras los trámites previstos, incorpore las modificaciones expuestas.

Firmado por ***0217** BÁRBARA FERNANDEZ (R: ****6188*) el día 02/03/2024 con un certificado emitido por AC Representación

[1] Objeto

Modificación del artículo 1. CAPÍTULO I OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

DONDE DICE

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las obligaciones mínimas relativas a:
a) el bienestar de los perros y gatos criados, mantenidos en establecimientos o bien comercializados en el mercado de la Unión;
b) la trazabilidad de los perros y gatos comercializados en la Unión o suministrados en la Unión.

DEBE DECIR

Artículo 1
Objeto
El presente Reglamento establece las obligaciones mínimas relativas a:
a) el bienestar de los perros y gatos criados, mantenidos en establecimientos, **o fuera del hogar** o bien comercializados en el mercado de la Unión;
b) la trazabilidad de los perros y gatos comercializados en la Unión o suministrados en la Unión.

JUSTIFICACIÓN

Una de las principales fuentes de cría y venta de perros es el sector cinegético y deportivo, indicar sólo establecimientos que deban registrarse como tal en dicha actividad económica está dejando fuera al mercado de cría y tenencia de perros deportivos. Sus características son las mismas que un establecimiento de cría, o refugio, esto es, fuera del hogar, en habitáculos. Por tanto, no hay motivo para que nos e incluyan en este Reglamento. Sin embargo, a diferencia de los refugios, estos lugares suelen ser un foco de maltrato animal.

Otra opción es modificar la definición de establecimiento/establecimiento de cría.

La única estadística en España sobre el abandono de animales la realiza hasta la fecha la Fundación Affinity[1]. Según los resultados del año 2023, el España se abandonaron 118.000 gatos y 170.000 perros de los cuales el 48% de los gatos y el 28% de los perros eran cachorros. Los tres primeros motivos de abandono son las camadas no deseadas, los problemas de comportamiento y el fin de la temporada de caza.

Sino se incluyen los perros deportivos o de competición o utilizados para la caza, por ejemplo, los que no están en el hogar, no se verán sujetos a la identificación obligatoria y el 73% de los perros abandonados en España en 2022 no estaban identificados.

[2] Definiciones: establecimiento, sacrificio, eutanasia

Modificar definición de Establecimiento

[1] https://www.fundacion-affinity.org/observatorio/infografia-el-nunca-lo-haria-abandono-adopcion-perros-gatos-espana-2023

DONDE DICE

Artículo 3
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
11. «establecimientos»: establecimientos de cría, refugios para animales y tiendas de mascotas;
12. «establecimientos de cría»: cualquier recinto o estructura en la que se críen perros o gatos con fines reproductivos para comercializar sus descendientes, incluidos los hogares;

DEBE DECIR

Artículo 3
Definiciones
A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:
11. «establecimientos»: establecimientos de cría, refugios para animales y tiendas de mascotas **y alojamientos donde se mantengan perros o gatos fuera del hogar;**

JUSTIFICACIÓN

Modificación artículo 3–Adición puntos 30 y 31 relativa a las definiciones.

TEXTO PROPUESTO:

A los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

30. «Eutanasia»: La muerte provocada a un animal, mediante intervención veterinaria por métodos no crueles e indoloros, para evitarle un sufrimiento inútil como consecuencia de un padecimiento físico/psicológico continuado e irreversible.

31. «Sacrificio»: Muerte provocada a un animal por cuestiones ajenas a su bienestar, que no conlleva evitar un sufrimiento inútil, mediante intervención veterinaria con métodos no crueles e indoloros.

JUSTIFICACIÓN

Debe definirse sacrificio puesto que se utiliza en el articulado.

Si este Reglamento no aboga por el sacrificio cero ha dejar claro su diferencia con eutanasia y así reflejarlo.

[3] Exenciones

Propuesta de modificación del artículo 4 del CAPÍTULO II OBLIGACIONES DE LOS OPERADORES DE ESTABLECIMIENTOS

DONDE DICE

Artículo 4
Exenciones de las obligaciones establecidas en el presente capítulo
El presente capítulo no se aplicará a:

– los establecimientos de cría que tengan un máximo de tres perras o gatas y produzcan un total de dos camadas o menos por establecimiento y año civil;
– las tiendas de mascotas que tengan en cualquier momento un máximo de tres perros o de seis gatos;
– los refugios de animales que tengan en cualquier momento un máximo de diez perros o de veinte gatos.

DEBE DECIR

Artículo 4
Exenciones de las obligaciones establecidas en el presente capítulo
El presente capítulo no se aplicará a:
~~**– los establecimientos de cría que tengan un máximo de tres perras o gatas y produzcan un total de dos camadas o menos por establecimiento y año civil;**~~
~~**– las tiendas de mascotas que tengan en cualquier momento un máximo de tres perros o de seis gatos;**~~
– los refugios de animales que tengan en cualquier momento un máximo de **cinco** perros o de **diez** gatos.

JUSTIFICACIÓN

Los establecimientos de cría han de estar sujetos a todo el reglamento independientemente de el número de perros o gatos o camadas anuales a las que sometan a los animales. La protección animal del individuo perro o gato no puede rebajarse por su número. El bienestar animal que se recoge en todo el reglamento es para los individuos. No puedes procurar bienestar animal a 4 perros en establecimiento de cría, pero no a 3. Esto además ocasionará un claro fraude a esta normativa puesto que el control no es sencillo y siempre que se incumplan los mínimos de bienestar los sujetos se acogerán a estas excepciones.

Para las tiendas de mascotas estamos en el mismo criterio sobre el individuo. No hay motivo para que tres perros puedan estar en condiciones de tenencia inadecuadas pero cuatro perros en las mismas condiciones supongan entrar en violación de la normativa.

El problema mayúsculo de cría incontrolada en ciertos sectores como el cinegético, que conlleva no sólo maltrato animal por las condiciones de tenencia sino abandono de perros no se va a solucionar si se incluye esta excepción.

Eliminar estas excepciones no supone no aplicar el principio de proporcionalidad.

Sobre la disminución del número de perros y gatos para excepcionar a los refugios, se debe a que por etología los números que actualmente se proponen son demasiado elevados para una convivencia adecuada sin control de los requisitos que presenta este reglamento.

[4] Principios generales del bienestar

Propuesta de modificación y adición del art.5, relativo a los principios generales del bienestar.

DONDE DICE:

a) Los perros y los gatos deberán recibir agua y alimentos de una calidad y en una cantidad que les permitan estar bien alimentados e hidratados.

b) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno físico de buena calidad, que les resulte cómodo, especialmente en lo referente al espacio, la temperatura y la facilidad de movimiento.

d) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno que les permita tener un comportamiento social que no sea nocivo, un comportamiento específico de cada especie, así como una relación positiva con los seres humanos.

TEXTO PROPUESTO:

a) Los perros y los gatos deberán recibir agua **limpia y potable,** además de una **alimentación equilibrada y de** calidad, en una cantidad que les permita estar bien alimentados e hidratados.

b) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno físico **adecuado a sus características** y de buena calidad, que les resulte cómodo, especialmente en lo referente al espacio, la temperatura **adecuada** y la facilidad de movimiento.

d) Los perros y los gatos se mantendrán en un entorno que les permita tener un comportamiento social que no sea nocivo, **permitiendo expresar conductas normales propias de la especie**, un comportamiento específico a su **etología**, así como. una relación positiva con los seres humanos.

f) los perros mayores de dos meses deben pasear fuera de su recinto mínimo media hora al día.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Es necesario especificar que el agua debe ser limpia y potable, además una alimentación equilibrada, para establecer las condiciones más básicas de cuidado de la salud y el bienestar de estos animales.

El entorno debe ser el adecuado, ya que en nada tiene que ver la etología y necesidades de un gato, frente a las de un perro.

[5] Requisitos generales del bienestar de los perros y los gatos: braquicéfalos.

Propuesta de modificación del art.6.3 relativa a los requisitos generales del bienestar de los perros y los gatos

DONDE DICE:

El presente apartado no impedirá la selección y cría de perros o gatos braquicéfalos, siempre que los programas de selección o cría reduzcan al mínimo las consecuencias negativas para el bienestar de los rasgos de la braquicefalia

TEXTO PROPUESTO:

Para evitar la proliferación de la cría de perros y gatos braquicéfalos, se prohibirá la selección y cría de gatos braquicéfalos de nivel severo, así como la de perros con una longitud de hocico más corta que un tercio de su cráneo.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

La cría de gatos y perros braquicéfalos es poco ética, ya que produce anomalías que atentan contra el bienestar animal, por lo que se hace necesaria la prohibición de las deformaciones más extremas.

Muchas razas de este tipo presentan problemas graves de salud, todo tipo de enfermedades respiratorias, infecciones en la piel o traumatismos oculares, problemas graves en su columna vertebral y diferentes tipos de parálisis, así como problemas en el tracto digestivo, entre otras. A esto se le debe sumar que, en la mayoría de los casos, sus dueños no son informados sobre sus problemas crónicos cuando son adquiridos.

La braquicefalia afecta a la calidad de vida de estos animales y pueden comprometer su vida.

[6] Salud

Propuesta de modificación del art 13.2 relativo a la salud.

DONDE DICE:

c) solo un veterinario pueda sacrificar a un perro o un gato;

TEXTO PROPUESTO:

c) solo un veterinario **colegiado** pueda sacrificar o **eutanasiar** a un perro o un gato;

[7] Autorización establecimientos cría

Propuesta de modificación del art 16 relativa a la autorización de establecimientos de cría

DONDE DICE:

Autorización de establecimientos de cría

1. A partir del [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los operadores deberán obtener de la autoridad competente la autorización debida de su establecimiento de cría antes de poder vender perros y gatos nacidos en él.

2. La autoridad competente concederá un certificado de autorización a los establecimientos de cría siempre que se haya confirmado en una inspección previa in situ que el establecimiento cumple los requisitos del presente Reglamento.

3. Las autoridades competentes mantendrán una lista de los establecimientos de cría autorizados y la pondrán a disposición del público.

TEXTO PROPUESTO:

Autorización de establecimientos de cría **y/o venta**

1. A partir del [cinco años después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento], los operadores deberán obtener de la autoridad competente la autorización debida de su establecimiento de cría **y/o venta** antes de poder **criar o** vender perros y gatos nacidos en él, así como **su venta.**

2. La autoridad competente concederá un certificado de autorización a los establecimientos de cría **y/o venta,** siempre que se haya confirmado en una inspección previa in situ que el establecimiento cumple los requisitos del presente Reglamento.

3. Las autoridades competentes mantendrán una lista de los establecimientos de cría **y/o venta** autorizados y la pondrán a disposición del público.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Existen establecimientos que se dedican solo a la cría, otros solo a la venta y algunos a las dos cosas, por lo que debe quedar claro que se habla de todos estos establecimientos.

[8] Registro

Propuesta de modificación del art 17.1, Identificación y registro de perros y gatos.

DONDE DICE:

> […] Los operadores de establecimientos se ocuparán de que los perros y los gatos nacidos en sus establecimientos estén marcados para su identificación antes de la fecha de su suministro en la Unión o, a más tardar, en un plazo de tres meses a partir del nacimiento del animal. Un veterinario se encargará de la implantación del transpondedor, o bien la implantación tendrá lugar bajo la responsabilidad de un veterinario.

TEXTO PROPUESTO:

> […] Los operadores de establecimientos se ocuparán de que los perros y los gatos nacidos en sus establecimientos estén marcados para su identificación antes de la fecha de su suministro en la Unión o, a más tardar, en un plazo **máximo de dos meses** a partir del nacimiento del animal. Un veterinario se encargará de la implantación del transpondedor, o bien la implantación tendrá lugar bajo la responsabilidad de un veterinario.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

La identificación de los animales es esencial para su trazabilidad y esta debe ser implantada cuanto antes, para que quede constancia de la existencia del animal y sus circunstancias, incluidas las cuestiones sanitarias, y destino. Establecer 3 meses como tiempo máximo es excesivo.

Los dos meses coinciden con la edad mínima de separación de los perros de sus madres según este reglamento.

[9] Anexo I. Requisitos establecimientos

Propuesta de modificación del ANEXO I, Requisitos aplicables a los establecimientos.

DONDE DICE:

> **1. Alimentación**
>
> 1.1. El operador aplicará las frecuencias de alimentación siguientes:
>
> a) se alimentará a los perros y los gatos adultos dos veces al día;
>
> d) se alimentará a las crías de gato de menos de doce semanas de edad un mínimo de cuatro veces al día.
>
> 1.2. Todos los cachorros de perro o las crías de gato recién nacidos se alimentarán con el calostro de sus madres durante los dos primeros días de su vida.
>
> 1.5. El destete se llevará a cabo con la introducción gradual de alimentos sólidos, en un proceso no inferior a siete días, y no se completará antes de las seis semanas de edad en el caso tanto de los cachorros de perro como de las crías de gato.

TEXTO PROPUESTO:

1. Alimentación

1.1. El operador aplicará las frecuencias de alimentación siguientes:

a) se alimentará a los perros **adultos** dos veces al día y los gatos adultos **tres veces al día**.

1.2. **A todos los cachorros recién nacidos de la camada de perro y gato se les asegurará su alimentación con el calostro de sus madres desde el momento de su nacimiento y proseguirán con su lactancia materna hasta el destete.**

1.5. **El destete se llevará a cabo con la introducción gradual de alimento sólido, la introducción de este alimento en los perros y gatos se realiza entre las 3 y 4 semanas de edad, siguiendo un procedimiento marcado por el veterinario y en un proceso no inferior a siete días, no se completará antes de las ocho semanas de edad.**

1.6. Las gatas y perras tendrán todos los cuidados en la gestación y postparto para garantizar su salud y bienestar, así como para que no padezcan carencia de calcio en la lactancia.

COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN A LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN:

Las necesidades nutricionales de los perros y los gatos no son iguales. Lo ideal es que los gatos hagan varias comidas pequeñas al día, ya que y tienen un requerimiento proteico mucho mayor que la mayoría de mamíferos. Los gatos cuentan con estómagos diseñados para tolerar y digerir pequeñas cantidades de comida, razón por la cual se alimentan varias veces al día con porciones reducidas.

Los cachorros de perro y gato recién nacidos deben tomar todo el calostro que generen sus madres, así como garantizar esta lactancia durante las primeras 8 semanas de vida para garantizar la crianza de gatitos sanos, tamaño y velocidad de desarrollo adecuado.

[10] Anexo I. Espacios disponibles: esparcimiento

ADICIÓN 2.4

2.4 Esparcimiento

2.4.1 Todos los perros mayores de ocho semanas contarán con mínimo media hora de esparcimiento al día fuera de su recinto.

JUSTIFICACIÓN: el esparcimiento diario es clave para mantener el bienestar animal tanto físico como psicológico de los perros, así como para evitar la generación de problemas de socialización. Los problemas de comportamiento son el segundo factor de abandono de perros en España.